

组织考试作弊中的“组织”行为与如实供述的司法认定

—— 杲某某等组织考试作弊案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省扬中市人民法院(2023)苏1182刑初62号刑事判决书

2. 案由：组织考试作弊罪

【基本案情】

2021年12月至2022年11月，被告人杲某某、蔡某甲、蔡某乙、袁某某、卢某某、韩某某、尹某某、薛某某等人在江苏省某市、安徽省某县等地车辆管理所组织考生在驾驶理论考试中作弊。具体犯罪事实分述如下。

1. 2022年5月至11月，被告人杲某某多次组织考生在某市A区、某市B区车辆管理所驾驶证理论考试中，通过安装摄像头、耳机等作弊器材在场外为考生报送答案的方式组织作弊8场。其中，被告人薛某某介绍考生1人。

2. 2022年10月上旬，被告人杲某某、朱某(另案处理)夫妻邀请被告人蔡某乙等人参与组织考试作弊，约定由被告人杲某某一方提供考生，被告人蔡某乙一方提供作弊器材并协助被告人杲某某报送答案。2022年10月14日至11月16日，被告人杲某某、蔡某甲、蔡某乙、袁某某、卢某某等人在某市车辆管理所驾驶证理论考试中组织作弊4场。其中，被告人杲某某、蔡某甲负责报送答案。被告人蔡某乙、卢某某为考生安装作弊器材，被告人袁某某将考生带进车辆管理所考试并提供心理支持。被告人卢某某开车确保安全。

3. 2021年12月下旬，被告人韩某某、蔡某甲、蔡某乙、卢某某按照事先

约定在某县车辆管理所驾驶证理论考试中组织作弊，被告人尹某某介绍考生2人。其中，被告人韩某某将被告人尹某某介绍的考生带至某县车辆管理所附近，被告人蔡某乙为考生安装作弊器材，被告人蔡某甲负责报送答案，被告人卢某某负责开车，组织作弊2场。

【案件焦点】

1. 如何把握组织考试作弊中的“组织”；2. 自动投案但未及时如实供述是否认定自首。

【法院裁判要旨】

江苏省扬州市中级人民法院经审理认为：被告人杲某某、蔡某甲、蔡某乙、袁某某、卢某某、韩某某、尹某某、薛某某在法律规定的国家考试中，组织作弊，其中被告人杲某某、蔡某甲、蔡某乙、袁某某、卢某某系情节严重，其行为均已构成组织考试作弊罪。关于被告人杲某某的辩护人提出被告人杲某某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人杲某某系抓获归案，不具有自首的构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人杲某某的辩护人提出对被告人杲某某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人杲某某组织多人至多地车辆管理所组织考试作弊，且在犯罪中起主要作用，根据其犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，故本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人杲某某、韩某某的辩护人提出被告人杲某某、韩某某具有从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，符合法律规定，本院予以采纳。据此，判决如下：

一、被告人杲某某犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币3万元；

二、被告人蔡某甲犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币25000千元；

三、被告人蔡某乙犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、组织考试作弊中的“组织”不以多人为必要条件

本案犯罪事实并不复杂，证据确实充分，审理期间对如何把握组织考试作弊罪中的“组织”，存在以下不同的意见。

意见一，“组织”一般对人，应以多人为必要条件。组织考试作弊罪的对象是作弊考生，组织1名至2名考生作弊在文义解释上存在一定问题。另外，在组织卖淫罪中，具有“卖淫人员3人以上的应认定组织他人卖淫”的规定，即组织卖淫罪中要求卖淫对象3人以上。而组织考试作弊也属于组织（他人）性犯罪，可予参照。

意见二，“组织”不但包括组织多人，也包括组织（经营）考试作弊行为。组织多人在法律规定的国家考试中作弊当然构成犯罪。从事考试作弊经营，伴有安排时间、提供作弊器材、报送答案等组织行为的同样构成犯罪。以上并未超出“组织”的认定范畴，且组织人员与组织行为紧密联系、互为表里。而组织卖淫相应司法解释为特别规定，不适用于组织考试作弊罪。

如何把握组织考试作弊中的“组织”对成立组织考试作弊罪及认定组织作弊场次（纳入整体评价或者单独评价）均有重大影响，应审慎处置。组织卖淫罪较之属于重罪，且有引诱、容留、介绍卖淫等罪兜底，组成打击卖淫相关犯罪体系。组织卖淫中对“组织”的特别规定，不可片面系统解释应用于组织考试作弊罪。笔者同意第二种意见，具体理由如下。

1. 机动车驾驶考试属于法律规定的国家考试。《中华人民共和国刑法》第二百八十四条之一第一款，将组织考试作弊罪定义为“在法律规定的国家考试中，组织作弊的”行为，即规制考试类别为法律规定的国家考试。《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条规定，申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件；经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十一条规定，公安机关交通管理部门应当对申请机动车驾驶证的人进行考试。因此，机动车驾驶员考试是全国人民代表大会制定法律所规定的考试，属于

《中华人民共和国刑法》第二百八十四条之一第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《组织作弊解释》)第一条规定的“法律规定的国家考试”。

2. “组织”考试作弊包括组织人员和组织行为,不以组织多人入罪必要条件。《组织作弊解释》对《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设组织考试作弊罪以来出现的争议问题加以明确,但仍未对入罪条件进行阐述。一般理解,组织作弊应包括一人组织多人、多人组织一人或者多人组织多人等情形,重点不但在于组织于人,更在于组织于事或行为。《中华人民共和国刑法》第二百八十四条之一第二款规定,为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的,依照前款规定处罚。客观印证了本罪打击对象包括组织行为。《组织作弊解释》第四条规定,组织考试作弊,在考试开始之前被查获,但已经非法获取考试试题、答案或者具有其他严重扰乱考试秩序情形的,应当认定为组织考试作弊罪既遂。这对组织考试作弊罪中重在打击组织行为进一步印证。《组织作弊解释》根据实践情况,对组织考试作弊罪规定了相对较低的升档量刑标准,包括考试类型、行为后果、行为主体、地域范围、数量标准、违法所得等方面,体现了依法从严打击的政策要求。组织考试作弊不限于组织多人作弊,从组织人员和组织行为上共同评价,重点打击考试作弊经营行为,是立法的应有之义。

3. “组织”行为的具体表现。根据《组织作弊解释》理解与适用列举组织行为包括,向他人提供试题、答案的;代替他人参加考试的;携带与考试内容相关的资料、作弊器材的;篡改考试成绩的;帮助安排作弊考点、考场或者考位的;帮助控制考场视频监控系统和无线通讯信号屏蔽系统的;帮助传递考试试题、答案、作弊器材或者通讯设备的;帮助违规招录监考人员的;帮助更换答题卡的;其他为实施组织考试作弊犯罪提供帮助的行为。其中,在组织考试作弊中提供试题、答案或者代替他人参考考试的,应视为组织考试作弊的有机组成部分,不再单独评价。以本案为例,组织者实施策划分工、联络枪手、提供作弊器材等,枪手实施提供以及帮忙穿戴作弊器材、报送答案等,提供考生

22 中国法院2025年度案例·刑事案例四

人员实施推荐作弊考生及收取相关费用，其他人员实施引导考生进入考场、掩护或者放纵作弊等。也就是说，实践中组织行为更加细致，更加宽泛。从分工和所起作用来看，组织者一般定为主犯，其他人员可认定从犯。同时根据《组织作弊解释》第十二条的规定，被宣告缓刑的，可以根据犯罪情况，依法宣告禁止令，禁止涉案教练员在缓刑考验期限内从事驾驶培训及相关活动，以加大惩处力度和违法成本。本案中，被告人杲某某等人在法律规定的国家考试中，多次组织考试作弊，情节严重，依法应当定性组织考试作弊罪。

二、未及时供述犯罪事实的，一般不予认定自首

被告人蔡某甲、蔡某乙主动向公安机关投案，但未及时供述主要犯罪事实，是否构成自首存在不同意见。

意见一，构成自首。自动投案加如实供述即构成自首，二者之间没有规定时间限制。再者，自首后翻供但在一审判决前又能如实供述的，根据法律规定应认定为自首。被告人蔡某甲、蔡某乙自动投案，在侦查中期即如实供述犯罪事实，早于一审判决前，从鼓励自首角度应予认定。

意见二，不构成自首。自首的本质是主动协助查明事实，将自己自愿置于司法机关控制之下，接受审查与裁判。自动投案并未及时供述犯罪事实，甚至抗拒、误导侦查，不具有自首的主动性、自愿性。被告人蔡某甲、蔡某乙虽自动投案，但未及时如实供述，不符合自首认定条件。

笔者同意第二种意见，具体理由如下：

1. 从案件事实来看，二被告人到案后未及时供述。被告人蔡某甲、蔡某乙共同于2022年12月5日自动投案。被告人蔡某甲到案当日否认犯罪事实，至2023年1月5日如实供述在某市组织作弊，至2023年1月18日如实供述在某县组织作弊。被告人蔡某乙到案当日仅承认事发当日1次犯罪事实，至2023年1月31日如实供述在某市、某县组织作弊。关于在某市组织作弊，同案犯袁某某、杲某某分别于2022年12月2日、12日如实供述组织考试作弊。作弊考生于2022年11月16日至12月15日陆续全部到案陈述作弊过程并辨认出各被告人。关于在某县组织作弊，同案犯韩某某、尹某某分别于2023年1月3日、6

日如实供述组织考试作弊。作弊考生分别于2022年12月29日、2023年1月5日到案陈述作弊过程，即：被告人蔡某甲、蔡某乙自动投案后，在司法机关掌握其主要犯罪事实前，并未及时如实供述。

2. 从法律规定来看，认定自首需要及时如实供述。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第二项第四目规定，犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。该规定为翻供又如实供述是否认定自首的依据，前置条件为自动投案并如实供述，即不能以该规定直接得出及时如实供述的时间节点可推迟到一审判决前。《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》（以下简称《意见》）第二条第三款规定，犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行。该规定明确自动投案及时如实供述的时间节点，即在司法机关掌握其主要犯罪事实之前。

3. 从自首本质来看，应及时供述犯罪事实。如实供述是自首的必要条件，自首要求行为人主动、自愿置于司法机关的控制之下，接受审查与裁判。《解释》第一条第二项第三目规定，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。《意见》第二条第一款也有类似的规定，犯罪嫌疑人自动投案后隐瞒自己的真实身份等情况，影响对其定罪量刑的，不能认定为如实供述自己的罪行。如果仅仅自动投案而没有如实供述，甚至否认犯罪事实，抗拒、误导侦查，那就不是主动、自愿置于司法机关的控制之下。未及时如实供述无法体现自首价值，认定自首虽然对行为人自动投案的主观心态不作要求，但应及时如实供述对什么投案或者投了什么案，这是一般理解和基本要求。反之，司法机关开展侦查活动进行取证掌握其主要犯罪事实后，行为人对证据、事实的消极承认，缺乏自首的主动性、自愿性，同时无法体现自首带来鼓励行为人主动接受制裁以及节约司法成本的效益，不宜认定为自首。

值得注意的是，自首中自动投案与如实供述犯罪事实之间是紧密结合的，

不是简单割裂的。《解释》和《意见》大篇幅的释义并规定例外情形，对此认定自首时应严格对照适用。《中华人民共和国刑法修正案(八)》增设坦白条款，时间上晚于《解释》和《意见》，且坦白从轻处罚幅度更低。坦白条款的如实供述自己的罪行不等同于《解释》和《意见》对自首相对要求严苛的如实供述自己的罪行，即因未及时如实供述无法认定自首时，并不排除坦白条款适用。

4. 未及时如实供述“但书”情形。其一，没有其他介入因素迫使被告人如实供述，及时如实供述的时间可以适当从宽掌握。若行为人自动投案未及时如实供述，司法机关亦未掌握其主要犯罪事实。此时，被告人主动、自愿陆续供述(同种)犯罪事实，不是对证据、事实的消极承认，经查证属实，仍应认定自首。因“提起公诉”是人民检察院经全面审查，认为案件事实清楚，证据确实充分，依法应当判处刑罚，符合法定起诉条件而代表国家提交人民法院审判的诉讼活动，所以具体从宽掌握及时供述主要犯罪事实的时间节点可以放宽至提起公诉前。其二，对境外追逃追赃案件的自首可以适当放宽标准。例如，被告人主动、经劝返悔过投案或者在遣返、引渡程序中主动提出回国，一般不影响自动投案的认定。因此，特别是对于经劝返回国投案或有关部门作出承诺案件，对及时如实供述的时间可以相对放宽。本案中，被告人蔡某甲、蔡某乙虽自动投案，但在司法机关掌握其主要犯罪事实前未及时如实供述犯罪事实，不宜认定自首。

编写人：江苏省扬中市人民法院 王辉

